



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 1º/10/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO – MUNICIPAL

PROCESSO: TC-015239.989.25-4.

REPRESENTANTE: M6 Construtora Ltda.

REPRESENTADA: Prefeitura Municipal de Riversul. **Responsável Legal:** Marcos Roberto dos Santos (Prefeito)

ASSUNTO: Representação formulada, com pedido cautelar, em face das disposições do edital do Pregão Eletrônico nº 025/2025, certame promovido pela Prefeitura de Riversul a fim de contratar empresa para fornecimento dos serviços de motorista e pedreiro.

ADVOGADO: João Paulo de Lima Rolim (OAB/SP 298.331)

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ADJUDICAÇÃO POR GRUPO DE ITENS. IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADES PROFISSIONAIS DISTINTAS. DIVISIBILIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VANTAGEM TÉCNICA OU ECONÔMICA. SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECOMENDAÇÕES. PROCEDÊNCIA.

RELATÓRIO

Trata-se de representação subscrita por M6 Construtora Ltda., com pedido de medida cautelar, em face das disposições do edital do Pregão Eletrônico nº 025/2025, certame promovido pela Prefeitura de Riversul a fim de contratar empresa para fornecimento dos serviços de motorista e pedreiro.

Em suma, questionou a aglutinação indevida de atividades de naturezas distintas em lote único, em detrimento, na sua visão, da competitividade da licitação e da contratação de proposta mais vantajosa ao Poder Público.

Considerado o ponto impugnado, este E. Plenário aprovou voto que proferi para o fim de determinar a paralisação do certame e o processamento da matéria no rito da Cautelar em Procedimento de Contratação, conforme deliberado na sessão de 20 de agosto de 2025.

Notificada, a Autoridade Competente apresentou justificativas e documentos. Basicamente, defendeu a aglutinação dos serviços no mesmo objeto como forma de garantir a economia de escala. Além disso, prosseguiu, o



lote único asseguraria qualidade na execução do contrato, além de evitar custos operacionais de fiscalização e acompanhamento por parte do Poder Público.

Indo além, indicou a existência de motivação para a formação do lote único, conforme consignado no ETP – Estudo Técnico Preliminar, informando a ocorrência de 19 (dezenove) propostas oferecidas na plataforma eletrônica até o momento da suspensão do certame.

Quanto à natureza da obrigação, destacou que o interesse da Administração está limitado aos serviços profissionais de pedreiro e motorista, não alcançando a atividade ampla de construção civil ou de transporte e logística.

Na área jurídica, o DIPE opinou pela procedência (ev. 32).

No mesmo sentido, o d. MPC propôs o acolhimento da Representação, acrescentando questionamentos sobre a utilização do SRP – Sistema de Registro de Preços para contratação de serviço continuado, na sua visão em desacordo com a Lei nº 14.133/21 e com possível violação da regra de concurso para formação do quadro de servidores públicos municipais (ev. 37).

É o relatório.

ARPH



VOTO

No Sistema de Registro de Preços, o critério de julgamento de “menor preço por grupo de itens” somente poderá ser aplicado “quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica”, conforme proposição categórica do § 1º, do art. 82 da Lei nº 14.133/21 (LLCA).

Aqui, além da manifesta viabilidade de contratações segregadas em virtude natureza dos serviços previstos no objeto, sequer há correlação técnica ou interdependência na execução das atividades profissionais pretendidas pela Administração.

Não sendo da atribuição típica das empresas de cada setor envolvido, construção civil ou transporte, a aglutinação do objeto, caso prosseguisse, inevitavelmente ensejaria a intermediação de contratos de trabalho, com resultado mais oneroso para o órgão público contratante.

O número de propostas formalmente apresentadas, segundo alegado, não é decisivo antes de conhecido o julgamento do Pregão Eletrônico, sobretudo em relação ao conteúdo dos documentos de qualificação técnica apresentados para comprovar a execução anterior dos serviços pertinentes e compatíveis com o objeto licitado (item 10.9.1), dentre outros.

Assim, cabe ao Poder Público, caso prossiga no procedimento de contratação, promover a divisão do objeto, permitindo a adjudicação por itens ou mediante licitações distintas.

No ensejo, não tendo sido objeto de impugnação específica, cabe recomendar à Administração para que reavalie tanto o emprego do Sistema de Registro de Preços como a necessidade de realização de concurso público para provimento de cargos eventualmente vagos ou que devam ser criados no quadro funcional do Órgão, conforme o caso, haja vista o regime continuado da prestação dos serviços (itens 7.1.1 a 7.1.3 do Anexo I – Termo de Referência)¹.

¹ Motorista da Saúde: 8 (oito) profissionais; carga semanal de 12 x 36 horas. Motorista: 4 (quatro) profissionais; carga semanal de 44 (quarenta e quatro) horas. Pedreiro: 6 (seis) profissionais; carga semanal: 44 (quarenta e quatro) horas.



Ante o exposto, acolho os pareceres do DIPE-JUR e do d. MPC e **VOTO no sentido da procedência da Representação, a fim de que a Prefeitura de Riversul segregue o objeto do certame, por intermédio da adoção do critério de adjudicação por itens ou, alternativamente, mediante a abertura de licitações distintas.**

Recomendo à Administração, ainda, avaliar as questões expostas pelo d. Ministério Público de Contas, especialmente quanto ao cabimento do Sistema de Registro de Preços à vista das vedações legais e da Jurisprudência deste E. Tribunal.

Intimem-se os Interessados, especialmente a Representada para que, ao elaborar o novo Ato Convocatório da licitação, incorpore a determinação aqui especificada, providenciando tanto a publicidade como a reabertura obrigatória dos prazos, na forma do § 1º, do art. 55 da Lei nº 14.133/21.

Arquive-se após o trânsito em julgado.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro